# Term sheet non vincolante — acquisizione dell'intero capitale di Selva Digitale S.r.l.

Riservato. Copia di lavoro n. 4 — rif. CH/M&A/2026-07 Milano, 18 agosto 2026

**Parti**

Cervara Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Anfossi 22, capitale sociale euro 15.000.000 interamente versato, C.F. e P.IVA 09472310968, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, REA MI-2094118, in persona dell'amministratore delegato dott. Riccardo Manzoni (di seguito l'"Acquirente");

e

i signori Elena Sacchi (titolare del 62% del capitale), Paolo Damiani (23%) e Fondo Recanate SICAF S.p.A., con sede in Milano, Via Lanzone 4, P.IVA 10336210967 (15%), quali unici soci di Selva Digitale S.r.l., con sede in Milano, Via Ostiglia 14, capitale sociale euro 100.000 interamente versato, C.F. e P.IVA 07318250962, REA MI-1954230 (di seguito, congiuntamente, i "Venditori" e, la società, la "Target").

**Premesse**

(A) I Venditori sono titolari dell'intero capitale sociale della Target, attiva nella progettazione e nella gestione di piattaforme cloud e di servizi applicativi per la grande distribuzione.

(B) L'Acquirente ha condotto, con l'assistenza dei propri consulenti, un esame preliminare della documentazione messa a disposizione nella cartella riservata aperta il 12 giugno 2026. L'esame prosegue sul portafoglio contrattuale.

(C) Nella fase preliminare le Parti avevano considerato il conferimento in una società di nuova costituzione del ramo d'azienda "servizi cloud", con successiva cessione della partecipazione. L'ipotesi è stata abbandonata nel corso del mese di luglio per ragioni di tempo e di costo.

(D) Le Parti intendono fissare per iscritto i termini economici e procedurali dell'operazione, senza assumere, salvo quanto previsto al punto 11, obblighi vincolanti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

## 1. Struttura dell'operazione

L'operazione consiste nella compravendita del 100% delle quote rappresentative del capitale sociale di Selva Digitale S.r.l., libere da vincoli, pegni e diritti di terzi, dai Venditori all'Acquirente.

Non sono oggetto di trasferimento l'azienda della Target, alcun ramo di essa, né singoli contratti, beni o rapporti facenti capo alla Target. La Target resta titolare di tutti i propri rapporti giuridici, attivi e passivi, senza soluzione di continuità; muta soltanto la titolarità delle quote e, per l'effetto, il controllo della società.

## 2. Prezzo

Il corrispettivo per il 100% delle quote è fissato in euro 24.500.000 (ventiquattromilionicinquecentomila), determinato su base cash free / debt free assumendo un capitale circolante netto normalizzato di euro 1.150.000.

Il prezzo sarà pagato per euro 22.000.000 alla data del closing mediante bonifico sui conti indicati dai Venditori e, quanto a euro 2.500.000, sarà vincolato su conto corrente indisponibile presso Banca Sinigaglia S.p.A. per ventiquattro mesi a garanzia degli obblighi di indennizzo.

Un conguaglio sarà calcolato entro sessanta giorni dal closing sulla base della situazione patrimoniale alla data di perfezionamento.

## 3. Indebitamento finanziario

Il contratto di finanziamento a termine del 30 novembre 2022 con Banca del Lago S.p.A. e gli altri finanziatori, per impegni complessivi di euro 12.000.000, resta in essere in capo alla Target. Non è previsto alcun rimborso anticipato né alcuna operazione di rifinanziamento contestuale al closing; l'indebitamento è considerato nella determinazione del prezzo di cui al punto 2.

## 4. Calendario

La sottoscrizione del contratto di compravendita di quote (signing) è prevista per il 31 agosto 2026 presso lo studio del notaio dott. Giovanni Restelli in Milano.

Il perfezionamento (closing), con girata e annotazione del trasferimento delle quote e pagamento del prezzo, è previsto per il 4 settembre 2026, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al punto 5.

## 5. Condizioni al closing

Il closing è subordinato all'avveramento, entro il 30 settembre 2026, delle seguenti condizioni, elencate con il relativo responsabile nell'Allegato B:

(a) acquisizione del consenso scritto del cliente Falco Retail S.p.A. previsto dal contratto per la fornitura di servizi cloud e di gestione applicativa del 12 febbraio 2024;

(b) acquisizione del waiver richiesto dal contratto di finanziamento del 30 novembre 2022, sottoscritto secondo la procedura prevista dal contratto stesso e trasmesso per il tramite della banca agente.

Le condizioni sono poste nell'interesse dell'Acquirente, che potrà rinunciarvi per iscritto. Ove entro il termine indicato una delle condizioni non risulti avverata, ciascuna Parte potrà comunicare all'altra il proprio recesso dal contratto di compravendita, senza oneri.

## 6. Gestione dell'intervallo

Fra il signing e il closing la Target sarà gestita secondo l'ordinaria amministrazione. Sono soggetti al preventivo assenso scritto dell'Acquirente: la stipulazione, la modifica e la risoluzione di contratti di valore annuo superiore a euro 100.000; le assunzioni con qualifica di dirigente; la concessione di garanzie; la distribuzione di utili e riserve.

## 7. Dichiarazioni, garanzie e indennizzi

Il contratto di compravendita conterrà le dichiarazioni e garanzie d'uso, comprese quelle relative alla validità ed efficacia dei contratti del portafoglio e all'assenza di inadempimenti. Massimale complessivo pari al 20% del prezzo; franchigia contrattuale euro 75.000; durata ventiquattro mesi, salvo le garanzie fondamentali e fiscali.

## 8. Adempimenti successivi al closing

Gli adempimenti informativi verso controparti contrattuali che maturano soltanto dopo il mutamento del controllo saranno curati dalla Target, a cura delle funzioni indicate nell'Allegato B, con oneri a carico della stessa. L'Acquirente riceverà copia delle comunicazioni inviate e delle ricevute entro cinque giorni lavorativi dall'invio.

## 9. Esclusiva

I Venditori si obbligano, fino al 30 settembre 2026, a non avviare né proseguire trattative con soggetti diversi dall'Acquirente aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, le quote o l'azienda della Target.

## 10. Riservatezza e spese

Resta ferma la lettera di riservatezza del 5 maggio 2026. Ciascuna Parte sopporta i costi dei propri consulenti; le spese notarili sono a carico dell'Acquirente.

## 11. Natura del presente documento

Il presente term sheet non è vincolante e non obbliga alcuna Parte a concludere l'operazione. Fanno eccezione, e vincolano le Parti dalla data di sottoscrizione, i punti 9, 10, 11 e 12.

## 12. Legge applicabile e foro

Legge italiana. Foro esclusivo di Milano.

Milano, 18 agosto 2026

Per Cervara Holding S.p.A. — dott. Riccardo Manzoni, amministratore delegato

I Venditori — Elena Sacchi; Paolo Damiani; per Fondo Recanate SICAF S.p.A., dott.ssa Irene Bocelli

*(bozza siglata dalle Parti; sottoscrizione prevista contestualmente al signing)*

## Allegato A — perimetro societario

Selva Digitale S.r.l. non detiene partecipazioni in altre società. Le sedi operative sono l'unità di Milano, Via Ostiglia 14, condotta in locazione, e uno spazio in coworking a Bologna, Via Zanardi 12, regolato da contratto di servizi mensile disdettabile.

## Allegato B — consensi, notifiche e responsabili

| Rif. | Contratto | Adempimento | Responsabile | Stato al 18 agosto 2026 | Condizione al closing |
|---|---|---|---|---|---|
| B.1 | Falco Retail S.p.A. — servizi cloud e gestione applicativa, 12 febbraio 2024 | Consenso della controparte come da contratto | Direzione affari legali Cervara con il legal della Target | Bozza di richiesta in preparazione, non ancora inviata | Sì |
| B.2 | Banca del Lago S.p.A. e finanziatori — finanziamento a termine, 30 novembre 2022 | Waiver dei finanziatori come da contratto | CFO della Target, con la banca agente | Bozza trasmessa all'agente il 7 agosto 2026; non sottoscritta | Sì |
| B.3 | Ginestra Distribuzione S.p.A. — distribuzione, 8 maggio 2023 | Comunicazione alla controparte come da contratto | Direzione commerciale della Target | Testo da predisporre | No |
| B.4 | Residuo portafoglio contrattuale | Verifica delle clausole rilevanti e degli eventuali adempimenti | Direzione affari legali Cervara | In corso | No |

Le voci B.1 e B.2 costituiscono le condizioni di cui al punto 5; la voce B.3 rientra fra gli adempimenti di cui al punto 8.